

RECURSO CÍVEL Nº 5002808-66.2024.4.02.5105/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ANA GEORGINA CASTRO CAMARA VIEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (20%). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (20%) DURANTE PANDEMIA DE COVID-19. EXPOSIÇÃO DIRETA A AGENTES NOCIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA DETERMINAÇÃO DO GRAU DE EXPOSIÇÃO DA AUTORA AOS AGENTES NOCIVOS. ART. 370 CPC. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. AUTOS REMETIDOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E NOVO JULGAMENTO DO FEITO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso e ANULAR a sentença de primeiro grau e determinar a reabertura da atividade instrutória para que seja realizada perícia técnica judicial, para determinar o grau de exposição da parte autora aos agentes nocivos e, após vista às partes sobre o laudo pericial, seja proferida nova sentença, com fulcro na juntada de todos os documentos comprobatórios das condições laborativas da parte autora, durante o período de prestação de serviço vindicado, por ambas as partes litigantes, de acordo com o ônus probatório processual respectivo. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, eis que se trata de recorrente vencedor. Intimem-se as partes. Transitado em julgado, encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5002808-66.2024.4.02.5105

510015650249 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5002808-66.2024.4.02.5105/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ANA GEORGINA CASTRO CAMARA VIEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de conceber adicional de insalubridade por risco biológico em grau máximo (20%), majorar o adicional de insalubridade por risco Biológico em grau máximo (20%) no período de pandemia COVID-19 (02/2020 a 05/2022), bem como ao pagamento das diferenças apurada em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela anulação da sentença *a quo*, para determinar a reabertura da atividade instrutória, de modo que seja realizada perícia técnica judicial para determinar o grau de exposição da parte autora aos agentes nocivos.

Foram apresentadas Contrarrazões em Evento 34 pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro a gratuidade de justiça.

Veja-se o teor da sentença combatida:

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente ao vertente caso.

Fundamentação

Preliminares

Rejeito todas as preliminares levantadas.

A parte apresentou cálculo com o valor devido (ev.1, plan9), sendo este o eleito como valor da causa. Por sua vez, a gratuidade de justiça restou indeferida.

Em relação à incompetência do Juízo, a demanda não se insere dentre aquelas expressamente excluídas da competência dos JEFs, especificadas no § 1º do art. 3º da Lei 10.259/2001, nem tampouco possui procedimento incompatível com o rito especial. O objetivo da demanda não é qualquer anulação de ato administrativo, mas sim a declaração de um direito e a respectiva cobrança dos valores atrasados decorrentes da falta de pagamento do abono de permanência.

Na verdade, não se busca, como pedido de principal, apenas a anulação do ato administrativo (como seria o caso de uma anulação de multa de trânsito ou de aplicação de pena administrativa), mas também se pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e cobrança de valores devidos em atraso, matérias estas de competência do Juizado.

Mérito

A parte autora pretende a implantação do adicional de insalubridade em grau máximo.

*A autora trabalha como **auxiliar de enfermagem**, lotada no **Instituto Nacional de Trauma Ortopedia (INTO)**, sem especificar sequer sua área de lotação no interior do hospital, consoante ev.1, fichind6, estando em contato com diversos agentes insalubres.*

Dispõe o art. 68 da Lei nº 8.112/90:

“Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.”

Mais à frente, com a Lei nº 8.270/91 (art. 12), se especifica o cálculo do adicional com as seguintes margens:

“Art. 12. Os servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente;

II - dez por cento, no de periculosidade.

.....

§ 3º Os percentuais fixados neste artigo incidem sobre o vencimento do cargo efetivo.”

A parte apenas junta em seu favor um Relatório Técnico de Avaliação Ambiental lavrado em 8/6/2017 (evento 1, anexo10), utilizado para atender a demanda judicial posta nos autos do Processo n. 0012153-13.2011.4.02.5101.

O laudo constante no evento 1, anexo10 foi elaborado em virtude de ação coletiva proposta pelo Sindsprev/RJ com o fim de compelir a União a realizar um laudo técnico em conformidade com a NR-15 do Ministério do Trabalho, garantindo a cada serviço a percepção do adicional de insalubridade pretendido.

Com efeito, o Juízo da 22ª VF/RJ, em medida relativamente consensual, julgou procedente o pedido a fim de que a União, em 60 dias, providenciasse a “elaboração do laudo técnico referido na Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, de modo a verificar, no caso concreto, o direito de cada servidor à percepção do adicional de insalubridade pretendido”.

Ocorre que em recurso para o TRF da 2ª Região, a 8ª Turma Especializada deu parcial provimento a recurso da União para que a recorrente adotasse as providências necessárias para elaboração de laudo técnico com vistas a verificar, no caso concreto, o direito de cada servidor substituído processual do Sindsprev-RJ à percepção do adicional de insalubridade pretendido (AC 2011.51.01.012153-1; Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, pub. em 14/11/2014).

Desta feita o laudo posto no evento 1, anexo10 não pode servir para o caso concreto, até porque o TRF da 2ª Região decidiu que a avaliação tem que ser realizada individualmente.

Aberta fase para especificação de provas (evento 16), surpreendentemente as partes nada mencionaram sobre sua produção (eventos 20 e 21).

Sendo assim, o referido laudo juntado no evento 1, anexo10 não pode servir como prova, diante da decisão do TRF da 2ª Região.

Sobre o ônus da prova, tem-se a dizer que ele é apenas uma regra de julgamento, um encargo imposto à parte a qual deve se desincumbir, sob pena de se colocar em situação de desvantagem.

Ensina-nos o saudoso mestre Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual - 2ª Série. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 73-82) que a lei traça, no tocante à comprovação de fatos alegados pelas partes, uma distribuição de riscos, ou seja, critérios que indicam os litigantes que suportarão consequências desfavoráveis caso não prove um fato que lhe aproveite (o denominado ônus objetivo). Importa, então, saber quais (e a quem) serão os resultados decorrentes desta remanescente incerteza probatória. Daí se dizer que verificando inexistir prova (bastante) do fato "x", abstém-se o órgão judicial de reconhecer o efeito jurídico pretendido pela parte a quem cabia o ônus de provar tal fato.

Continua o prof. Barbosa Moreira a dizer que o fim deste ônus probatório é estabelecer ao órgão judicial um critério de julgamento para os casos de incerteza do fato a ser provado, concluindo que a incerteza deste mesmo fato bastará como fundamento da rejeição do pedido a ser provado. Esta regra de julgamento tem por fim exatamente evitar que o juiz resolva aqueles casos non liquet acerca de um fato alegado que não restou devidamente provado nos autos (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil - vol. 2. 13ª edição. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 129).

No caso em tela, está claramente disposto que deve a parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo. Não havendo qualquer requerimento, deve prevalecer a documentação apresentada pela parte ré.

A União apresenta laudos técnicos realizados no local de trabalho da autora onde em todos os setores os auxiliares de enfermagem fazem jus a adicional de insalubridade em grau médio (10%), consoante evento 10, out3 a out8.

Logo, a despeito das regras de distribuição dos ônus da prova a parte interessada (autora) não trouxe aos autos a devida comprovação do direito alegado. O pedido, aqui, deve ser julgado improcedente, por falta de comprovação dos fatos alegados.

Porém, o tema está longe de restar pacificado.

As Turmas Recursais do Rio de Janeiro têm sido extremamente vacilantes quanto à matéria, sendo que alguns julgados vêm concedendo o referido adicional em grau máximo, enquanto outros têm substancialmente negado. Há ainda um 3º entendimento, como um meio-termo entre as 2 posições acima.

Nesta sentença somente serão mencionados julgados das TRRJ que analisaram exclusivamente o trabalho de profissionais de enfermagem lotados no INTO, mais especificamente no prédio situado na Av. Brasil, 500, Caju, Rio de Janeiro/RJ. Porém, é de ciência deste Magistrado Federal que a celeuma se estende a outros hospitais federais no Rio de Janeiro.

Temos julgados que validam a tese autoral, baseados na conclusão a que chega o laudo pericial (algo que não pode ser aqui adotado, ante a inação da parte autora). Nestes termos, há a concessão do pleito, como vemos no seguinte julgado:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO INSTITUTO Nacional de Trauma Ortopedia. INTO. adicional de insalubridade em grau máximo (20%). PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA PERÍCIA. ENTENDIMENTO QUE SE COADUNA AO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TNU. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO AO TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ADICIONAL. DEVIDO À PARTIR DA DATA DA PERÍCIA JUDICIAL."

(6ª TRRJ; RC 5001869-35.2023.4.02.5101; Rel. Juíza Fed. Alessandra Belfort Bueno; j. em 6/9/2023)

Porém, outros julgados (e creio que eles sejam a maioria, de acordo com pesquisa) não admitem a tese autoral, ainda que exista laudo pericial estabelecendo a insalubridade em grau máximo. Vejamos alguns deles:

"ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PERCENTUAL EM GRAU MÉDIO - PRETENSÃO DE PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO GRAU MÁXIMO - auxiliar de enfermagem do into lotada no cti - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA QUAL NÃO SE EXTRAÍ NÍVEL MÁXIMO - perícia inconsistente - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO e provido - SENTENÇA reformada."

“ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PERCENTUAL EM GRAU MEDIO - PRETENSÃO DE PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO grau máximo - enfermeira NO Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (iNTO), lotada na Unidade de internação - especialidade da unidade que milita contra a pretensão - ausencia de prova efetiva de contato permanente - perícia inconsistente - RECURSO DA união conhecido E PROVIDO - SENTENÇA reformada.”

(7ª TRRJ; RC 5081462-50.2022.4.02.5101; Rel. Juíza Fed. Caroline Medeiros e Silva; j. em 10/4/2024)

“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PLEITO DE MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO. SERVIDORA PÚBLICA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, EXERCENDO ATIVIDADES NO INTO. ANEXO 14 DA NR-15. NECESSIDADE DE ISOLAMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DO GRAU MÁXIMO. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”

(8ª TRRJ; RC 5103688-83.2021.4.02.5101; Rel. Juiz Fed. Luis Eduardo Bianchi Cerqueira; j. em 20/10/2023)

Convenço-me dos argumentos manifestados pela União e pelos Relatores que rechaçam o pedido autoral.

O Anexo XIV da NR-15 estabelece atividades e operações insalubre e assim prevê:

“Anexo XIV

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

.....

Insalubridade de grau médio Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);”

Mais especificamente a Instrução Normativa SGP/SEGGG/ME nº 15/22, que estabelece orientações sobre a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas, assim dispõe nos arts. 11 e 12:

“Art. 11. Não geram direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade as atividades:

I - em que a exposição a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas seja eventual ou esporádica;

II - consideradas como atividades-meio ou de suporte, em que não há obrigatoriedade e habitualidade do contato;

III - que são realizadas em local inadequado, em virtude de questões gerenciais ou por problemas organizacionais de outra ordem.

.....

Art. 12. Em se tratando de concessão de adicional de insalubridade em decorrência de exposição permanente a agentes biológicos, serão observadas as atividades e as condições estabelecidas na NR nº 15, aprovada pela Portaria MTE nº 3.214, de 1978.

Parágrafo único. Além do disposto no art. 11, não caracterizam situação para pagamento do adicional de que trata o caput:

I - o contato com fungos, ácaros, bactérias e outros microorganismos presentes em documentos, livros, processos e similares, carpetes, cortinas e similares, sistemas de condicionamento de ar ou instalações sanitárias;

II - as atividades em que o servidor somente mantenha contato com pacientes em área de convivência e circulação, ainda que o servidor permaneça nesses locais; e

III - as atividades em que o servidor manuseie objetos que não se enquadrem como veiculadores de secreções do paciente, ainda que sejam prontuários, receitas, vidros de remédio, recipientes fechados para exame de laboratório e documentos em geral.”

Tenho, assim como as 7ª e 8ª TRRJ, que o adicional de insalubridade em grau máximo somente deve ser concedido aos profissionais de saúde que trabalhem de forma habitual e permanente com portadores de doenças infectocontagiosas que necessitem de isolamento obrigatório.

Ora, a parte autora trabalha no INTO, um hospital de referência e especializado para o tratamento cirúrgico ortopédico de alta complexidade e destinado ao atendimento de pacientes do SUS. Como se sabe, a autora labora numa unidade hospitalar que não tem como sua atividade-fim o recebimento e tratamento de pessoas com doenças infectocontagiosas. Sua especialidade é de receber pessoas com problemas ortopédicos (como bem salientado pela Juíza Federal, Dra. Caroline Medeiros e Silva).

Nestes termos, pode-se fazer a seguinte pergunta: mas a autora não pode receber, na sua atividade, pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas, como tuberculose, COVID, meningite etc? A resposta deve ser positiva, mas complementada com o qualificativo esporádico.

Nestes termos, a exposição a pacientes portadores destas enfermidades é eventual e não habitual e permanente.

E tanto é verdade que na mesma unidade hospitalar há servidores-enfermeiros que realizam atendimento domiciliar e mesmos estes profissionais podem se deparar com pacientes em seu lar portadores de doenças infectocontagiosas. Neste caso, igualmente, a exposição não é habitual nem permanente. Também estes profissionais não possuem direito ao adicional em grau máximo. Nestes mesmos termos, consulte-se: 8ª TRRJ; RC 5085588-12.2023.4.02.5101; Rel. Juíza Fed. Cynthia Leite Marques; j. em 15/10/2024.

A autora pode lidar com pacientes com doenças infectocontagiosas? Sim, mas sua relação não é de forma permanente.

O precedente alegado pela autora (processo n. 5009495-16.2021.4.02.5121) não pode ser aplicado, eis que a 6ª TRRJ determinou a anulação da sentença e determinou realização de prova pericial. Ao final, o feito foi julgado improcedente.

Do período de atendimento com a Covid-19

A autora ainda requerer a gratificação em grau máximo no período em que durou a pandemia da COVID-19.

Porém, esta pretensão esbarra em diretriz estabelecida por Tribunal Superior. Ressalto que o STJ se posicionou no sentido no qual o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que “[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão desses documentos antes de autorizar o pagamento.”

3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe

24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial."

(STJ; PUIL 413/RS; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJe de 28/4/2018)

Destaco, ainda, julgado da 6ª Turma Recursal do RJ no mesmo sentido:

"RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. CABIMENTO. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DA PERÍCIA JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA DA TNU E DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA."

(RC 0202691-82.2017.4.02.5151/RJ; Rel. Juiz Fed. Boaventura João Andrade; j. em 11/12/2019)

Nessa oportunidade, ressaltou o I. Juiz Relator que:

"(...) a exposição a risco biológico não pode ser presumida no período anterior 13/04/2019, data da realização da perícia, conforme entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais - TNU (PEDILEF 50037294020144047103, relatora Juíza Federal TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, DJe 26/08/2019), em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (EDcl no REsp 1755087/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 05/09/2019), in verbis:

'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'."

Ora, caso houvesse determinação de perícia ela não poderia retroagir para período pretérito, não alcançando o período da COVID-19.

Porém, em caso semelhante este Juízo decidiu favoravelmente a outro servidor (Proc n. 5003176-46.2022.4.02.5105). Isto porque nos autos do Processo n. 5040869-76.2022.4.02.5101, que tramitou perante o 3º Juizado Especial Federal/RJ, há um documento administrativo (evento 7, ofic3 e ofic4 daqueles autos) que reconhece o direito ao adicional no grau máximo por alguns meses do ano de 2020, eis que alguns servidores teriam indubitavelmente trabalhado em setor destinado ao tratamento da COVID. Naquele outro processo julgado por este Magistrado Federal (Processo n. 5003176-46.2022.4.02.5105) o nome da requerente estava na listagem com trabalho por alguns meses.

Ocorre que o nome da parte autora (Ana Georgina Castro Câmara Vieira) nem mesmo se encontra nesta listagem do INTO.

Assim, de uma forma ou de outra, esta pretensão também deve ser repelida.

Dispositivo

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, **JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS**, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e verba honorária, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95 c/c o art. 1º da Lei 10.259/2001. Gratuidade de justiça **indeferida** (evento 4).

P.R.I.

Nova Friburgo, 30 de janeiro de 2025.

Diga-se, desde logo, que o caso concreto aqui apresentado é bastante comum, sendo que a própria ré não é estranha a esta Turma Recursal em autos como o presente. Tal fato é importante, pois, durante o julgamento da absoluta maioria desses processos, a perícia técnica revelou-se imprescindível para o deslinde do feito.

Embora o juízo *a quo* tenha compreendido como desnecessária a produção de prova pericial no caso concreto, a verdade é que vislumbro que não há como julgar o feito sem a mesma. O juiz tem a possibilidade de, de ofício, ordenar a produção de provas, conforme se extrai do art. 370 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Entendo que restou prejudicada a decisão de 1ª instância, razão pela qual deverá a mesma ser anulada, para que seja feita prova pericial, a fim de que se determine qual o grau de exposição da autora aos agentes nocivos em seu local de trabalho, para que possa ser fixado o percentual devido ao caso concreto.

Precedentes, *mutatis mutandis*, da 6ª Turma Recursal, os processos nº 5005005-06.2024.4.02.5101/RJ, de relatoria da Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, julgado por unanimidade em Sessão Extraordinária de 11/12/2024; nº 5030121-14.2024.4.02.5101/RJ também desta relatoria, julgado por unanimidade em Sessão Extraordinária de 02/10/2024.

Ante o exposto, voto por **CONHECER** do recurso e **ANULAR** a sentença de primeiro grau e determinar a reabertura da atividade instrutória para que seja realizada perícia técnica judicial, para determinar o grau de exposição da parte autora aos agentes nocivos e, após vista às partes sobre o laudo pericial, seja proferida nova sentença, com fulcro na juntada de todos os documentos comprobatórios das condições laborativas da parte autora, durante o período de prestação de serviço vindicado, por ambas as partes litigantes, de acordo com o ônus probatório processual respectivo. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, eis que se trata de recorrente vencedor. Intimem-se as partes. Transitado em julgado, encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto.